على حاكم قال ثَبَتَ عندي الا بإشهاد كأشهدْ على شهادتي او
رآه يؤدّيها ان غاب الأصلُ وهو رجل بمكان لا يلزم الاداء منه ولا
يكفي في الحدود الثلاثةُ الأيّام او مات او مرضَ ولم يطرأ فسقٌ او
عداوةٌ بخلاف جنٍّ ولم يكذّبه اصله قبل الحكم والا مضى بلا غُرْمٍ
ونقل عن كلٍّ اثنان ليس احدُهما اصلاً وفي الزنا اربعةٌ عن كلٍّ او
عن كلِّ اثنين اثنان ولُفِّق نقلٌ بأصلٍ وجاز تزكيةُ ناقلٍ اصله ونقلُ
امرأتين مع رَجُلٍ في باب شهادتهنّ وان قالا وهمنا بل هو هذا سقطتا
ونُقض ان ثبت كذبُهم كحياة من قُتل او جبّه قبل الزنا لا رجوعُهم
وغرِمَا مالاً ودية ولو تعمّدا ولا يشاركهم شاهد الاحْصان كرجوع
المزكّي وأدّبا في كقذفٍ وحُدَّ شهودُ الزنا مطلقا كرجوع احد الأربعة
قبل الحكم وبعده حُدَّ الراجعُ فقط وان رجع اثنان من ستة فلا غُرْمَ
ولا حدَّ الا أن يتبيّن انّ احد الأربعة عبدٌ فيُحدّ الراجعان والعبدُ
وغرِمَا فقط رُبع الدية ثم ان رجعَ ثالث حُدَّ هو والسابقان وغرموا
رُبع الدية ورابعٌ فنصْفها وان رجع سادسٌ بعد فقء عينه وخامسٌ
بعد مُوضحته ورابعٌ بعد موته فعلى الثاني خُمس المُوضحة مع سُدس
العين كالأوّل وعلى الثالث رُبع دية النفس فقط ومُكِّن مُدَّعٍ رجوعا
من بيّنة كيمين ان اتى بلطخ ولا يُقبل رجوعُهما عن الرجوع وإن
علِم الحاكمُ بكذبهم وحكمَ فالقصاصُ وان رجعا عن طلاق فلا غُرْمَ
كعفو القصاص إن دخل والا فنصفٌ كرجوعهما عن دخول مطلّقة
واختصّ الراجعان بدخول عن الطلاق ورجعَ شاهدا الدخول على
الزوج بموت الزوجة إن انكر الطلاق ورجع الزوجُ عليهما بما فوّتاهُ
من إرث دون ما غرِمَ ورجعت عليهما بما فاتها من إرث وصداقٍ وإن
كان عن تجريح او تغليط شاهدَيْ طلاقِ أمة غرِمَا للسيّد ما نقص